

עין משפט
נר מצוה

ד:

לאַפּוקי מדראבײ. ואָזײַ סבֿר דשפיר אײַט לײַה למײַנױ תקנתא לרמאי: **אם** עמד וגדר את הרביעית. ל״ג אס עמד

ניקף דהא לכולהו לשינױ דגמרא קאױ אמקיף צר מלישנא צמרא דקאמר מקיף וניקף איכא צינייהו והא דדייק צפרק כײַד הרגל (צ״ק

דף כ: וסס) טעמא דניקף הא מקיף פטור היינו להסוּח לישנא: **דְּמִי קְנִים** בּוּזָר. ואִתְּ מאי שנא משדה שאינה עשויה ליטע דאס נטעה חצירו שלא צרשות אמר רב ושמואל צהשואל (צ״מ דף קא). שמין לו וידו על התמטונה ואור״י דשאני הכא דמני אִלֵּל לדידי סגי לי צנטירא צר וזוזא ומ״מ דמי קנים בּוּזֵל יהיצי ליה דלאן סהדי דאס היה מוצאס כ״כ בּוּזֵל היה גודר צהס: **שְׁנִיָּהּ** ושׁיִישִׁית אָא. אומר ר״י דהיינו טעמא דלין לך אדס שלא היה מסמיע לרביעית ע״מ שיהא גדור מנִד רוחותיו וצקונטרס פירש לפי שכנצינא מן השלשה מנִדִּי^[א] זכאי: הג״ה וקצת קשה דאִכ״כ גס צרביעית יאָל זכאי עד טפח אחרון ע״כ: **ורבִּי יוֹסֵי סבר אִם עמד ניקף וגדר את הרביעית.** אע״ג דעד השתא היה מחמיר כדמשמע לישנא דמגלגלין עליו את הכל לך לישנא לא היו הכי דלשון אס עמד משמע ניקף^ה:

רבהות סגיא: מתנײ^ה ^אהמקיף את חבירו משלש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו רבי יוסי אומר יאם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל: **גְּבִי'** אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה בר' יוסי דאמר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל יל״ש עמד ניקף ל״ש עמד מקיף איתמר רב הונא אמר יהכל לפי מה שגדר חייא בר רב אמר הכל לפי דמי קנים בוול תנן המקיף את חבירו משלש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו הא רביעית מחייבין אותו אימא סיפא רבי יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל בשלמא לרב הונא דאמר הכל לפי מה שגדר בה היינו דאיכא בין ת״ק ^א ורבי יוסי ת״ק סבר הכל לפי דמי קנים בּוּזֵל אין ומה שגדר לא ורבי יוסי סבר הכל לפי מה שגדר אלא לחייא בר רב דאמר הכל לפי דמי קנים בּוּזֵל מאי איכא בין ת״ק לר' יוסי אי דמי קנים בּוּזֵל לא קיהיב ליה מאי קיהיב ליה אי בעית אימא אגר גמירא איכא בינייהו תנא קמא סבר אגר גמירא אין דמי קנים בּוּזֵל לא ורבי יוסי סבר דמי קנים בּוּזֵל ואי בעית אימא ראשונה שניה ושלישית איכא בינייהו ת״ק סבר רביעית הוא דיהיב ליה אבל ראשונה שניה ושלישית לא יהיב ליה ור' יוסי סבר ראשונה שנייה ושלישית גמי יהיב ליה איבעית אימא מקיף וניקף איכא בינייהו דת״ק סובר מעמא דעמד ניקף ^א דמגלגלין עליו את הכל אבל עמד מקיף אינו נותן לו אלא דמי רביעית ורבי יוסי סבר ל״ש ניקף ול״ש מקיף אם עמד וגדר מגלגלין עליו את הכל לישנא אחרנא מקיף וניקף איכא בינייהו ת״ק סבר אם גדר מקיף את הרביעית גמי יהיב ליה ורבי יוסי סבר אם עמד ניקף וגדר את הרביעית הוא דיהיב ליה דגלי דעתיה דניחא ליה אבל אם גדר מקיף לא יהיב ליה מידי רובינא

עליו אס הכל. לתת חלקו צשלשת הראשונות דכיון דגדר את הזד הפתוח גלי דעתיה דניחא ליה צמאי דגדר צצריה: **גְּבִי' לפי מה שגדר**. צכל יציאות שהוליא צהן הראשון יחזיר לו מחצה: **דמי קנים**. דלמר ליה לדידי סגי לי צצדר קנים ואי אפשי צהולאה של גדר אצינס: ה״ג סנן **המקיף אס חצירו מג' רוחותיו אין מחייבין אוסו הא רביעים מחייבין אוסו אימא סיפא ר' יוסי אומר כו': וגדר אס הראשונה כו' אין מחייבין אוסו**. דהא לא אהני ליה מידי שהרי גליי הוא מנצד רביעית אס האס אס גדר עוד מקיף את הרביעית מחייבין אותו דאהני ליה: **אימא סיפא רבי יוסי אומר**. צצלמא לצר הונא דלמר הכל דר' יוסי צמה שגדר הוא היינו דליכא צין ת״ק לר' יוסי דת״ק דלא נקט לישנא דהכל סבר דמי קנים בּוּזֵל הוא דמחייבין אותו ור' יוסי סבר כו' ^א דהא ליכא למימר דת״ק דוקא אס גדר מקיף את הרביעית הוא דמחייבין אותו אצל אס גדר ניקף לא דכ״ש הוא השתא היכא דלא גלי דעתיה דניחא ליה צהקיפא קא מחייב ליה כ״ש היכא דגלי ולר' יוסי גמי קס״ד השתא דמתנא ניקף ויה״ה למקיף אלא צגלגול דהכל הוא דפליגי: **אלא לס״ק דמי קנים גמי לא יהיצי ליה אלא מאי יהיצי ליה**. מאי דמי קנים: **דסנא קמא סבר**. דמי רביעית יהיצי ליה אס גדרה מקיף אצל דמי הראשונות לא יהיצי ליה שכבר יאָל מהס זכאי צצית דין שהיו שס ימים צצים ולא הועילו לו ואס גדרה ניקף לרביעית לא יהיצי ליה מידי דכפיר' שכבר יאָל ידי צית דין מהס ולר' יוסי לא שנא גדרה ניקף ולא שנא מקיף מגלגלין עליו ^א את הכל צכולן דמי קנים: **ואיצעית אימא מקיף וניקף איכא צינייהו**. דמתנא קמא אית ליה דרבי יוסי היכא דגדרה ניקף אצל רבי יוסי לית ליה דמתנא קמא צצדר מקיף תנא קמא סבר לא שנא ניקף ולא שנא מקיף כי גדר לרביעית מחייבין אותו דהא תנא קמא צצקיף איירי ודייקין ממילתיה הא רביעית מחייבין אותו וכל שכן כשגדרה ניקף דגלי דעתיה:

נשעייה צאמתא מלצר. יהא טח צנטינ אמה צראש הכותל צמחוץ: **ומקפל ליה**. ^א מקפלו: **הולא**. אס עשו מחילת נצרים כילד יעשו חיות: **סינופי ז' ירידי לצר**. ראשי ההולים ^א יסצ לצד שדה חצירו וכשיהיה סוקף ההולים כשיכלה האחד ויתן את חצירו יסנפנו צמחוץ: הג״ה. יריכי כדלמרר' לעיל' טפח יתירא

לציני ^א אורבי תמ״ש. ור״ח פי' מוציא ראשי הקנים ודפנא ^א שהוא הקנים העומדים לחיזוק המחילה לחון מתוך פירושו משמע שהקנים שמעמידין מן הזד לסמוך הכותל חזו לשון סינפין ע״כ: **אלא צשערא**. אס עשה האחד יציא עדים ויחתמו לו ואס ^א עשהו שנים יעידו עדים ויחתמו דס״ל קופלא דטינא מעילייה הולא לא לדיע: **ולא יעשו**. חיות לא לזה ולא לזה והרי סימן שלא עשאה האחד בשלו שאילו עשאה היה עושה חיות צמחוץ: **וסקני דידיה**. עשה חיות צמחוץ: **ותקניא לרמאי**. צתמיה וכי מפני דלגת רמאין איכפל תנא למיתני הא מתני': **ורישא**. דקמני ועושה חיות צמחוץ לאו תקנתא משוס רמאי הוא דלא לימא צצריה של שנינו הוא: **סנא דינא**. הואיל וצקעה אין מנהג לגדור אין יכול לכופו אלא כונס לחון שלו וצונה ואיירי דמתנא דינא תנא אלא תקנתא ועושה חיות משוס רמאי אלא סיפא דינא לא תנא דהא פשיטא דאס עשו מדעת שניהס תעשה משל שניהס וכולה משוס תקנתא הוא דתנייה:

מתנײ המקיף אס חצירו משלש רוחותיו. שקנה ג' שדות סציני שדה חצירו לשלשת מצריה וגדר את שלשתן וצמנאש שלא אמצעי זה מוקף משלש רוחותיו: **אין מחייבין אוסו**. לתת כלס כדלמרר' דסתס צקעה מקוס שנהגו שלא לגדור הוא: הג״ה תמ״ש ולי״נ טעמא משוס דלכמי לא מהני ליה מידי שהכל יכולים ליכנס מרות רביעית אצל אס גדר רביעית מחייבין אותו כדלמררין צגמ' ואע״ג דלמררין לעיל דסתס צקעה מקוס שנהגו שלא לגדור הוא ה״מ צין צקעה לצקעה וכותל גבוה ד' אמות לשס הוא דלא צעינן ^א מ״ט דליכא היקף ראיה אצל צצציל היקף צהמות שלא יכנסו לשדה צריך לגדור גדר שלו עשרה טפחים המועט מליכנס צצהמות: ה״ג ר' יוסי **אומר אס עמד וגדר אס הרביעים** ״ולא גרסי' ניקף: הג״ה וכן צפירוש ר״ח ומיהו אַניקף מפרשין ליה לנקמן. מוס' והכי מוכח צצ״ד דצ״ק והלשון מוכיח דקמני אס עמד ולא קמני אס גדר מכלל דלאו צהסוה דגדר השלש מיירי. ת' מו' שמ' ע״כ: **מגלגלין**

לפי מה שגדר. צכל יציאות שהוליא צהן הראשון יחזיר לו מחצה: **דמי קנים**. דלמר ליה לדידי סגי לי צצדר קנים ואי אפשי צהולאה של גדר אצינס: ה״ג סנן **המקיף אס חצירו מג' רוחותיו אין מחייבין אוסו הא רביעים מחייבין אוסו אימא סיפא ר' יוסי אומר כו': וגדר אס הראשונה כו' אין מחייבין אוסו**. דהא לא אהני ליה מידי שהרי גליי הוא מנצד רביעית אס האס אס גדר עוד מקיף את הרביעית מחייבין אותו דאהני ליה: **אימא סיפא רבי יוסי אומר**. צצלמא לצר הונא דלמר הכל דר' יוסי צמה שגדר הוא היינו דליכא צין ת״ק לר' יוסי דת״ק דלא נקט לישנא דהכל סבר דמי קנים בּוּזֵל הוא דמחייבין אותו ור' יוסי סבר כו' ^א דהא ליכא למימר דת״ק דוקא אס גדר מקיף את הרביעית הוא דמחייבין אותו אצל אס גדר ניקף לא דכ״ש הוא השתא היכא דלא גלי דעתיה דניחא ליה צהקיפא קא מחייב ליה כ״ש היכא דגלי ולר' יוסי גמי קס״ד השתא דמתנא ניקף ויה״ה למקיף אלא צגלגול דהכל הוא דפליגי: **אלא לס״ק דמי קנים גמי לא יהיצי ליה אלא מאי יהיצי ליה**. מאי דמי קנים: **דסנא קמא סבר**. דמי רביעית יהיצי ליה אס גדרה מקיף אצל דמי הראשונות לא יהיצי ליה שכבר יאָל מהס זכאי צצית דין שהיו שס ימים צצים ולא הועילו לו ואס גדרה ניקף לרביעית לא יהיצי ליה מידי דכפיר' שכבר יאָל ידי צית דין מהס ולר' יוסי לא שנא גדרה ניקף ולא שנא מקיף מגלגלין עליו ^א את הכל צכולן דמי קנים: **ואיצעית אימא מקיף וניקף איכא צינייהו**. דמתנא קמא אית ליה דרבי יוסי היכא דגדרה ניקף אצל רבי יוסי לית ליה דמתנא קמא צצדר מקיף תנא קמא סבר לא שנא ניקף ולא שנא מקיף כי גדר לרביעית מחייבין אותו דהא תנא קמא צצקיף איירי ודייקין ממילתיה הא רביעית מחייבין אותו וכל שכן כשגדרה ניקף דגלי דעתיה:

לוי דמי קנים בּוּזֵל: ואיבעית אימא מקיף וניקף איכא בינייהו. דת״ק סבר אם עמד מקיף גמי וגדר את הרביעית מחייבי ליה לניקף ליתן דמי קנים בּוּזֵל מאותה רביעית ולא יותר דמצי לישטען ניקף אנא הורנא יתיב ומנטר לשדה שלי. ור' יוסי אומר אם עמד ניקף וגדר את הרביעית יתיב ליה מכוליה גדרים דמי קנים בּוּזֵל דהואיל והוא עצמו גדר את הרביעית גלי אצותיה דניחא ליה באינן גדרים. אבל אם עמד מקיף וגדר את הרביעית לא יתיב ליה כלל דמצי למימר אנא הורתי מנטר שדה שלי: אגר גמירא איכא בינייהו. דהאי דקשיא ליה לעיל לת״ק מאי קיהיב ליה אגר גמירא מאי דהאי ניקף הוי יתיב לשומר שדוה דעבישי לא צריך דהיינו בציר מדמי קנים בּוּזֵל. ור' יוסי סבר מגלגלין עליו את הכל דיהיב ניקף דמי קנים בּוּזֵל מכולהו גדרים:

השותפין פרק ראשון בבא בתרא

מסורת הש"ס

א) גי' הערך ערך קנל ג' קיפולא, ב) גי'א ריבוי. כח"ג, ב) כ"ק, ד) גי'א ריבוי. כח"ג, ב) גי'א יסב, ו) גי'א, ו) קן וליג ניקף אית מפיש"י רק שיע' כהג"ה, כש"א, ח) כח"א: מליה.

גליון הש"ס

גמרא קילופא מידע דייק. תשצינ"ן ח"א סומן גי'ג היה הא מצי בשלמא כאן קיפולא וכי שהוא היפוך הלשון מלשון קילוף וכעין מוש' כשי' מולין דף מד ע"א ד"ה דאקפל:

הגהות הב"ח

א) גבי' דידיה הוא א"ל ותנא תקנתא לרמאי וכו' איל הא מצי בשלמא רשא: ב) שם הויא רשא צין מ"ק"ץ לוי יסר מ"ק סבר דמי קנים כ"ל ויתבת הכל לפי נמחק: ג) שם דעמד ניקף הוא דמגלגלין: ד) רש"י ד"ה ומקפל ליה מקלפ' הס"ד: ה) ד"ה הג"ה יריכי וכו' ויתרא לציני ריבוי ממ"ש, גי'ג כן היה גורס בעל הג"ה וכן הוא גי' נמוקן וס"ק: ו) בא"י ודפנא שיון הקנים: ז) ד"ה אלא כו' ואס ד"ה עשהו שנים: ח) הג"ה הג"ה תמ"ש וכו' דלא צעינן דליכא מליה ויתבת מ"ט נמחק: ט) ד"ה דת"ק סבר וכו' מגלגלין עליו צבולן כ"ל ויתבת את הכל נמחק:

מוסף רש"י

המקיף את חבירו משלש שיהיו לו ללאותן שלש שדות אלא שדה שמעון משלש רוחותיו (וב"ק כז). וגדר, דלוקן, את הראשונה. ממון לשדה שמעון, לכל מחילות חילותו שיש לו בית לשאר צבקות (טו). אין מחייבין אותו. אין מחייבין את שמעון כלום, דמאי אסי ליה, הכי עדיה פתומה מצד רביעית (טז). לא שנא עמד ניקף. אס עמד ניקף וגדר את הרביעית גלי דעתייה דניחא ליה צבקיפו של דלוקן ומגלגלין עליו את הכל לתת את חלקו גי' מחילות פתומות של דלוקן (טז).

מוסף תוספות

א. ואפי' שעבדויו הוא הנהג מהם בצירוף הרביעית, ולא הדר דינא אלא אמרנן קם דינא. כח"א. ב. דמשמע אם עמד מי שלא עמד עדיין, דהיינו ניקף דאי בבקיף הור"ל למימר ר' יוסי אומר אם גדר את הרביעית. כח"א.

רבינו גרשום (המשך)

בוול (ולטעמיה) אי האי פורתא דלא יהיב ליה דמי קנים בּוּזֵל מאי יהיב ליה. לעולם כדאמר חייא בר רב דלר' יוסי לא יהיב ליה אלא דמי קנים בּוּזֵל והאי דמקשיט מאי איכא בין ת״ק לר' יוסי איכא בינייהו ראשונה שניה ושלישית דת״ק סבר אם עמד מקיף וגדר את הרביעית מחייבין ליה לניקף דמי קנים בּוּזֵל מאותה רביעית אבל מאינן אחרנא לא יהיב ליה כלל ור' יוסי סבר דראשונה ושניה ושלישית גמי יהיב

ב א מיי' פ"ב מהל' צננים הלכה טו טוש"ע ח"מ סי' קנח ספק ד':

בא ב ג ד ה מיי' פ"ג מהל' צננים הל' ג סמג עשין פט טוש"ע ח"מ סי' קנח ספק ו':

רבינו גרשום

נשעייה עליה אמה מלבר. שאמה העליונה מיסוד אותה בסיד על פני כולה לאורך הכותל במחוץ לצד חבירו: קפיל ליה. שיבא חבירו בסתר ומקיף אותו הסיד: מידע דייק. מקום הקילוף ולא יועיל לו: כל הני דאמרן היינו בכותל של אבנים אבל [אם] אותו כותל מקני הוצא הוא מאי חזית? ולמקבע ביה דנטרף ליה רבי מלבר דלכי גריל להו להוצא ליכוון דלחיהו רשייתו הוצא כייפי לבר לאותו צד של חבירו (שד"ן [ושרקן] ליה טינא דלא מצי חבירו לגוזל וכו' ולא למישוניהו) [ולמישוניהו] דאיכא היכרא ומקשינן אפיה אתי חבירה (ומקבל) [ומקפל] להווא טינא ושווי ליה ואמר דירי ודיקן הוא (וישנן) [ונשנין] קילופא מידע דייק: אביי אמר. בשום ענין לכותל הוצין אין לו תקנה לעשות שום היכר שיהא כולו שלו וחבירו לא יכול לרמוחו אלא בשטרא אא"כ יכתבו לו שטר שכולו שלו ואין לחבירו בו כלום. ואם עשו מדרת שניהם. כותל בבקעה בונין אותו שניהן בשותפות ועושין חיות מכאן ומכאן להיכרא שבוהלת של שניהם הוא: ואלו יעשה חיות לא זה ולא זה. וממילא דייקני דשיל שניהם הוא דכיון דלאחד אין לו חזקה בו ויתר מחבירו לא יכול לטעונו דכולו של אותו הוא: לא צריכא. דאקריס חד ועבדי חיות מצד שלו להכי צריך למעבר אידן: אמר לו וכי תנא דמתני' לא אתי לאשמעינן בהא סיפא אלא תקנתא דרמאי. בשלמא ורישא תנא דינא ותנא תקנתא. תנא אם רוצה כונס בתוך שלו דאף על גב דחבירו אינו רוצה שיעטעט לו באריו אינו יכול לעכב עליו היינו דינא ואבא דאיצטרין למיתני דנא תנא גמי תקנתא אבל סיפא לא אית ביה דינא כלל דהא תקנתי מתני' אבל אם עשו מדרת שניהם בונין את הכותל באמצע לאו רצוהו דאדמיתויהו עבדי: דינא אמר בהוצא ספקין אתי. כלומר אפי' סיפא לא לאורווי תקנתא כלל לרמאי אלא לאורווי אכותל הוצא לאפקי. מדבאי דאמר לית ליה תקנתא אלא בשטרא קמ"ל דבחיות סגי כלא שטרא: מתנײ המקיף את חבירו מג' רוחותיו. כגון שהיו לו למקיף ד' שדות א' מכאן וא' מכאן לשדה של אדם אחר שהיה באמצעותן של אותן שדות רוצה בעל אותן ד' שדות לגדור שדותיו וגדר את הא' ואת הב' ואת הג' ומאותן גדרים של אותן שדות לא היתה משתמרת שדהו של זה והואיל שלא גדר שדה רביעית אין מחייבין הניקף ליתן חלקו המגיע באותן ג' גדרים והואיל ועדיין אינו משומר שדותיו צעדין פתוח מרות א': ר' יוסי אומר אם עמד מקיף וגדר שדה רביעית מגלגלין לו את הכל לניקף ליתן בכל אותן ג' גדרים לפי חלקו המגיעו

דעשויה שדוהו משתמרת בכל צד: גמ' הכל כמה שגדר. כלומר אם זה המקיף גדר שדותיו בכותל יפה של אבנים חייב ליתן לו זה הניקף לפי חלקו כמה שהוציא זה על אותן גדרים ואין יכול לטעון לדידי סגי לי בכותל רעוע של מחיצת קנים: חייא בר רב אמר. מצי לישטען ליה יהיב אלא דמי קנים בּוּזֵל כמו שאם היו גדרים של קנים: בשלמא לרב הונא דאמר כמה שגדר חיינו דאיכא בין ת״ק ור' יוסי. דדייקי הכי הא רביעית לת״ק מחייבין אותו דמי קנים בּוּזֵל ואחר' ר' יוסי למימר לחלק על ת״ק ואמר את אמרת דמי קנים בּוּזֵל ואנא אמינא דמחייבין אותו כמה שגדר כעין שהוציא: אלא לחייא בר רב דאמר. לטעמא דר' יוסי דמחייב לניקף ליתן דמי קנים בּוּזֵל מאי איכא בין ת״ק לר' יוסי כלומר מאי יהיב לת״ק בציר מדמי קנים

^[1] א) גי' הערך ערך קנל ג' קיפולא, ב) גי'א ריבוי

^[2] כח"ג, ב) כ"ק, ד) גי'א ריבוי

^[3] כח"ג, ב) גי'א יסב, ו) גי'א, ו) קן וליג ניקף אית מפיש"י רק שיע' כהג"ה, כש"א

^[4] ח) כח"א: מליה